

1501109-62.2020.8.26.0587
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA
Comarca: São Sebastião
Foro: Foro de São Sebastião
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RENE DOS SANTOS LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 180/182, no dia 28 de agosto de 2020, por volta no período da tarde, na Estrada do Rio, nº 1602, bairro Boiçucanga, nesta cidade e comarca de São Sebastião, RENE DOS SANTOS LIMA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Sebastião
Foro de São Sebastião
Vara Criminal
Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501109-62.2020.8.26.0587 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501109-62.2020.8.26.0587 - Controle nº 2020/001548
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RENE DOS SANTOS LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 180/182, no dia 28 de agosto de 2020, por volta no período da tarde, na Estrada do Rio, nº 1602, bairro Boiçucanga, nesta cidade e comarca de São Sebastião, RENE DOS SANTOS LIMA, qualificado às fls. 03/04, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma arma de fogo e uma pistola de air soft pertencentes à vítima Francisco Antonio Codina. Em razão destes fatos, o réu RENE DOS SANTOS LIMA, qualificado às fls. 03/04, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo

155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida à fl. 190/191. O réu foi pessoalmente citado (fl. 205), tendo apresentado resposta à acusação às fls. 212/213.

Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito (fls. 215/218), durante a instrução foi colhido o depoimento da vítima, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 238).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência integral da pretensão punitiva, com a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou a fixação da pena base no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a compensação da confissão com a reincidência na segunda fase. Na terceira fase da dosimetria, requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 46 da Lei de Drogas. Quanto ao regime de pena, requereu a fixação conforme o quantum de pena fixada e a detração penal. Requereu, por fim, a isenção da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva do delito de furto circunstanciado estão bem comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04) e relatório policial juntado a (fl. 173), tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, esta é segura e repousa sobre a pessoa do réu, senão vejamos:

A vítima Francisco Antônio Codina, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que teve três assaltos nesse período que morou na rua em boiçucanga. O réu é sobrinho do "cara" que cortava grama da sua casa. O primeiro assalto levaram bastante coisa, após esse fato, colocou câmera em sua casa.. Atribuiu o primeiro crime ao réu uma vez que estava tendo uma onda de assaltos na rua. No segundo assalto, entrou pelo ponto cego, após tirar uma das câmeras. Posteriormente, instalou mais um DDR e mais câmeras. Entrou pela terceira vez, o réu entrou e levou o DDR e os bens; pulou um mulo com concertina e estima que a empreitada tenha durado por volta de duas horas. O réu não conseguiu abrir o cofre, então pegou a maquina na obra ao lado e abriu com a makita. Houve a subtração de uma arma de fogo, uma pistola air soft, um perfume Carolina Herrera e mais bens que não mencionou em solo policial.

Em seu interrogatório, o réu Rene Dos Santos Lima, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, confessou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, acrescentando que estava precisando de dinheiro para sustentar seu vício. Às reperguntas do Ministério Público disse que não teve passagens quando era menor. Às reperguntas da Defesa disse que tinha usado cocaína no dia dos fatos.

Pois bem.

Vê-se, pois, que o conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório.

A autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, conforme depoimento da vítima e das testemunhas.

Isto porque, consoante a prova oral colhida em Juízo, o réu foi flagrado a pelas câmeras de monitoramento da casa da vítima.

O réu confessou o crime em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese a ausência da posse da res furtiva pelo réu, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 - recurso repetitivo).

Assim, analisando a conduta do réu, verifica-se que houve a prática de um delito de furto consumado.

Conforme análise das fotografias de fls. 53/56 e 61/62, verifico estar presente a qualificadora do rompimento de obstáculo descrita no artigo 155, § 4º, incisos I, uma vez que houve a demonstração do arrombamento da janela da residência e de um cofre, conforme indicado pela vítima Francisco. Com relação à existência da qualificadora da escalada descrita no artigo 155, § 4º, incisos II, verifico que a mesma encontra-se presente uma vez que o réu adentrou o imóvel por meio do muro indicado às fls. 45/52 utilizando-se de uma escada conforme (foto de fl. 57), local não usual de acesso.

Ademais, não é o caso de acolhimento da tese defensiva de usar a causa de diminuição constante no artigo 46 da Lei nº 11.343/2006, que assim diz: "Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento". Cumpre anotar que a simples condição de dependente químico não afasta, por si só, a compreensão do caráter ilícito da conduta praticada. Nestes termos:

APELAÇÃO – PENAL E PROCESSO PENAL – ROUBO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO – DANOS MATERIAIS – DECORRÊNCIA DA SENTENÇA – NÃO PROVIMENTO. A mera alegação de que o acusado é dependente químico, sem lastro probatório robusto, é insuficiente para flexibilizar a imputabilidade do agente, sob pena de gerar uma inconcebível sensação de impunidade, altamente prejudicial à sociedade. Restando demonstrado o dano sofrido pelas vítimas, a fixação de valor indenizatório mínimo é ato discricionário do magistrado, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sempre observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apelação defensiva a que se nega provimento, ante o acerto da decisão impugnada. (TJ-MS - APL: 00026822120158120024 MS0002682-21.2015.8.12.0024, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 04/09/2017, 2ª Câmara Criminal) (grifo nosso)

Assim, bem demonstrada a responsabilidade criminal do réu, resta a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isente de sanção.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 1500789-80.2018.8.26.0587 – fl. 188), perfazendo, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, procedo à compensação entre a circunstância agravante concernente à reincidência delitiva do acusado (processo nº 0002613-17.2019.8.26.0587 – fl. 187), com a atenuante relativa à confissão espontânea em juízo. Contudo, observo que o réu tem a seu favor a atenuante da menoridade relativa descrita no artigo 65, I, do Código Penal, de modo que reduzo as penas ao patamar anterior, totalizando 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Observo presente duas causas de aumento de pena contidas nos incisos I e II, do §4º, do artigo 155, do Código Penal, razão pela qual considero uma destas causas (artigo 68, parágrafo único do Código Penal) para elevar a pena em 1/3, estabelecendo-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando os maus antecedentes e a reincidência, bem como tendo em vista as circunstâncias dos crimes, em atenção ao teor das súmulas 718 e 719 do C. Superior Tribunal Federal, bem como nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto.

Diante do regime aplicado, semiaberto, desproporcional a manutenção do acusado em restrição de liberdade, devendo ser expedido alvará de soltura clausulado.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL

SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário' (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). Voto da ministra Cármen Lúcia concedeu a ordem por considerar evidente o constrangimento ilegal, expondo que "Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. (STF, HC 182.567/RJ, j. 18/03/2020).

Não cabível a suspensão condicional da pena conforme previsto no artigo 77 do Código penal, tendo em vista que não preenche os requisitos (maus antecedentes e reincidência).

Além disso, em razão da reincidência, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos conforme artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Quanto ao requerimento da Defesa, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que a pena de multa é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo impossível a isenção de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida a pretensão de seu afastamento.

No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do C. STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o acusado RENE DOS SANTOS LIMA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 13 (treze) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, haja vista que inexistem fundamentos para a manutenção de sua custódia cautelar preventiva nestes autos, e o regime de pena imposto é incompatível com a segregação cautelar. Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Expeça-se o expedição do necessário para intimação pessoal dos réus.

Cumpra-se.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA